

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 167/2531

กรมสรรพากร

โจทก์

บริษัทแลนด์มาร์ค เอ็นจิเนียริงคอนซัล

แตนท์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.รัชฎาการ มาตรา 30

เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีอากรให้จำเลยชำระเพิ่มเติมจำเลยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนคำสั่งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร ดังนั้นเมื่อยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมสรรพากรโจทก์จึงไม่มีอำนาจนำคดีมาฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทจำเลยที่ ๑ จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘ เป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ ๑ และได้รับส่วนแบ่งเงินทุนคืน ระหว่างปี ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๑ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีไม่ครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินให้จำเลยที่ ๑ เสียภาษี จำเลยที่ ๑ ขอลดเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ

โจทก์ลดให้และคงเรียกเก็บภาษีจากจำเลยที่ ๑ ทั้งสิ้น ๑,๖๓๑,๕๙๖.๙๔ บาท ขอให้
บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวนดังกล่าว โดยให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๘ ร่วมรับผิดชอบ
จำเลยที่ ๑ ตามจำนวนเงินที่แต่ละคนรับไป

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๖ และที่ ๘ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์การประเมินแล้ว ยัง
ไม่ได้รับคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง
ฟ้องเคลือบคลุม

จำเลยที่ ๗ ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งแปดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙, ๓๐ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อมี
การประเมินภาษีอากรแล้ว ผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีอากร จะอุทธรณ์การประเมินไป
ยังผู้มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้แล้วแต่กรณี
เว้นแต่จะต้องห้ามตามกฎหมายมิให้อุทธรณ์การประเมิน ที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้ ก็
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ได้ตรวจสอบคำสั่งของผู้ประเมินหรือเจ้าพนักงาน
ประเมินว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประการใด เมื่อพิจารณาแล้วผู้มีหน้าที่ในการ
พิจารณาอุทธรณ์ มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอนคำสั่งนั้นได้ตามที่เห็น
สมควร โดยทำคำวินิจฉัยเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้อุทธรณ์ตามมาตรา ๓๔ แห่ง

ประมวลรัฐธรรมนูญไว้ คดีนี้จำเลยที่ ๑ ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมนแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่มีคำวินิจฉัย ดังนี้ จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ค่าภาษีโจทก์ ตามที่แจ้งการประเมนไปซึ่งจำเลยอื่น ๆ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ ชอบที่จะต้องรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสียก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ไม่มีประมวลรัฐธรรมนูญมาตราใดบัญญัติห้ามมิให้โจทก์ฟ้องคดีระหว่างรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า หากตีความเช่นนั้น บทบัญญัติเรื่องอุทธรณ์การประเมนต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัฐธรรมนูญก็จะไร้ประโยชน์ ส่วนเหตุผลของโจทก์ที่ปรากฏในคำแก้ฎีกาที่ว่า เมื่อมีการประเมนแล้ว ถ้าไม่เสียภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นภาษีอากรค้างตามประมวลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒ บังคับชำระหนี้ได้ จึงนำคดีมาฟ้องได้ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาเรื่องภาษีอากรค้างกับการนำคดีมาฟ้องเป็นคนละปัญหา นำมาเทียบเคียงกันไม่ได้

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายอุดม เฟื่องฟู่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น